

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1206600044793 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.07.2026 за ГРН 2269601051641



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЁН

Решением общего собрания членов садоводческого
некоммерческого товарищества «Кварц»
Протокол № 48 от «12» июля 2026 года

УСТАВ

садоводческого некоммерческого товарищества

«Кварц»

(новая редакция)

г. Екатеринбург

2026

Содержание

1. Общие положения	6
2. Правовой статус, предмет и цели деятельности.....	6
3. Права, обязанности и ответственность членов Товарищества	8
4. Ведение садоводства без участия в Товариществе	11
5. Финансирование деятельности Товарищества. Платежи и взносы	12
6. Имущество Товарищества. Имущество общего пользования	16
7. Органы управления Товариществом	18
8. Компетенция Общего собрания членов Товарищества	19
9. Правление Товарищества	26
10. Полномочия и ответственность Председателя и членов Правления.....	28
11. Состав органов контроля	29
12. Ведение делопроизводства	30
13. Бухгалтерская (финансовая) отчётность	32
14. Порядок ведения Реестра членов Товарищества	32
15. Порядок реорганизации	34
16. Ликвидация и порядок ликвидации	34
17. Заключительные положения	35

Термины и определения в Уставе

Взносы – денежные средства, вносимые гражданами, обладающими правом участия (членства) в товариществе в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее – члены товарищества), на расчетный счет Товарищества на цели и в порядке, которые определены настоящим Федеральным законом и уставом Товарищества.

Жилой дом – здание, возводимое на садовом участке, для временного и постоянного проживания, имеющий статус «жилое» согласно данным Росреестра.

Земельные участки общего назначения – земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего пользования.

Имущество общего пользования – расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд земельные участки и находящиеся на них объекты, используемые для удовлетворения общих потребностей граждан, ведущих садоводство на указанной территории.

Индивидуальный правообладатель – лицо, ведущее садоводство без участия в товариществе, которым является добровольно вышедшее либо исключенное из членов Товарищества лицо, а также лицо, получившее право владения садовым земельным участком по наследству или в результате иной сделки, но не подавшее заявление о вступлении в члены товарищества или не принятое уполномоченным органом Товарищества в его члены.

Инициаторы собрания – группа членов Товарищества, правление, ревизионная комиссия или орган муниципальной власти, наделенные полномочиями на проведение внеочередного Общего собрания членов Товарищества в соответствии с ч. 7, ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Коммунальные платежи – платежи за пользование правообладателем и Товариществом водой, электроэнергией для общих нужд, а также оплата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Короткое текстовое сообщение – текстовое сообщение, в том числе SMS сообщение, состоящее из букв и символов, набранных в определенной последовательности, предназначенное для передачи по информационно-телекоммуникационной сети Интернет или цифровой сотовой мобильной связи, в том числе посредством использования мессенджеров, позволяющее определить волеизъявление отправителя.

Мессенджер – сервис для получения и отправки текстовых, видео, аудио сообщений через скаченное приложение в сети Интернет, посредством общения в групповом чате и личной переписке (например, «ВКонтакте», МАХ).

Общая долевая собственность – вид общей собственности, при котором доли каждого из собственников в праве собственности определены (например, в виде простой дроби).

Общее собрание членов Товарищества – высший орган управления Товариществом, который вправе рассматривать любые вопросы деятельности Товарищества и принимать по ним решения, соответствующие законодательству РФ.

Персональные данные – личные сведения о правообладателях земельных участках в границах территории товарищества, которые стали известны органам управления товариществом для исполнения ими своих обязательств перед правообладателем, связанных с управлением имуществом общего пользования, а именно: организация пропуска на территорию товарищества, заключения договоров с третьими лицами в интересах правообладателя, информирование о мероприятиях товарищества и проведение данных мероприятий.

Правление Товарищества – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган товарищества, который избирается из членов товарищества решением Общего собрания членов Товарищества на определенный уставом срок.

Правообладатель – собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец или арендатор (субарендатор) муниципального/государственного земельного участка в границах территории Товарищества.

Председатель Товарищества – единоличный исполнительный орган Товарищества, который избирается из членов Товарищества решением общего собрания членов Товарищества на определенный уставом срок.

Ревизионная комиссия – контролирующий орган Товарищества, который избирается из членов Товарищества решением общего собрания членов Товарищества и контролирует финансово-хозяйственную деятельность Товарищества, в том числе деятельность его председателя и правления Товарищества.

Реестр членов Товарищества – документ, который позволяет учитывать и хранить актуальную информацию о правообладателях садовых участков на территории Товарищества, ведется в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Реестр собственников Товарищества – документ, который позволяет учитывать и хранить актуальную информацию о правообладателях садовых участков на территории Товарищества, в том числе информацию о лицах ведущих садоводство без участия в Товариществе.

Садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

Садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов в случаях, предусмотренных федеральным законом, с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Сайт – место в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где по одному адресу находятся одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц, место расположения официального контента Товарищества и представляет собой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователями как единое целое.

Согласие на обработку персональных данных – письменное разрешение субъекта персональных данных, которым является физическое лицо, владеющее объектом недвижимости в границах территории Товарищества, о передаче Товариществу своей личной информации для целей ведения уставной деятельности Товарищества.

Согласие на распространение/передачу персональных данных – письменное разрешение субъекта персональных данных, которым является физическое лицо, владеющее объектом недвижимости в границах территории Товарищества, о передаче Товариществом своей личной информации третьи лицам для целей ведения уставной деятельности Товарищества.

Сообщество (группа) в социальной сети – группа пользователей в рамках одной платформы (например, «ВКонтакте», МАХ) из числа правообладателей земельных участков в границах территории Товарищества.

Территория Товарищества – территория ведения гражданами садоводства, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.

Товарищество – некоммерческая организация, учрежденная гражданами для совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом пределах распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в собственности Товарищества

и/или в общей долевой собственности собственников земельных участков, в границах территории ведения садоводства, согласно документам землеустройства.

Хозяйственные постройки – объекты капитального строительства и (или) некапитальные строения, сооружения, расположенные на садовых земельных участках, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. Не относятся к хозяйственным постройкам погреба и другие сооружения, являющиеся частями жилых домов, садовых домов.

Член товарищества – физическое лицо, являющееся правообладателем садового участка в границах территории Товарищества и принятое решением уполномоченного органа в его члены.

Электронная почта – технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма», «электронные письма» или «сообщения») между пользователями компьютерной сети.

1. Общие положения

1.1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Кварц», называемое в дальнейшем Товарищество, – некоммерческая организация, учрежденная гражданами для совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом пределах распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в собственности Товарищества и/или в общей долевой собственности собственников земельных участков, в границах территории ведения садоводства, согласно документам землеустройства.

Организационно-правовая форма – *товарищество собственников недвижимости*.

Товарищество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ, иными законодательными и нормативными документами, определяющими деятельность некоммерческих организаций, а также настоящим Уставом и другими документами товарищества, принятыми в установленном порядке.

Полное наименование: садоводческое некоммерческое товарищество «Кварц».
Сокращенное наименование: СНТ «Кварц».

1.2. Границы, состав и фактическое местонахождение территории Товарищества определяются: совокупностью садовых земельных участков общей площадью 2,7 га, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, на 17 км Московского тракта, предоставленных ранее коллективному саду «Кварц» Горнопромышленного предприятия «Гора Хрустальная», находящихся в частной собственности граждан, которые непосредственно примыкают к земельному участку (земли общего назначения), находящегося в общей долевой собственности граждан, правообладателей земельных участков в Товариществе – далее территория Товарищества.

1.3. Настоящий Устав подготовлен на основании приведения учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Адрес местонахождения: Свердловская область, город Екатеринбург.

1.4. Настоящий Устав принимается Общим собранием членов Товарищества и подлежит регистрации в соответствии с действующим законодательством. Последующие изменения и дополнения Устава Товарищества проводятся в таком же порядке.

2. Правовой статус, предмет и цели деятельности

2.1. Товарищество с момента его регистрации приобретает права юридического лица, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки с полным наименованием Товарищества на русском языке, имеет право открывать счета в банках на территории РФ, а также регистрировать в установленном порядке эмблему Товарищества.

2.2. Ведение садоводства на садовых земельных участках, расположенных в границах территории Товарищества, может осуществляться гражданами, земельные участки которым принадлежат на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования либо предоставлены в аренду из государственной или муниципальной собственности.

Границы территории Товарищества определены в соответствии с частью (1.2.) настоящего Устава, с документацией по планировке территории Товарищества (документов, удостоверяющих право на земельный участок) и в нее входят садовые земельные участки граждан, а также земельные участки общего назначения.

2.3. Садовый земельный участок, предоставленный или приобретенный, используется гражданами для отдыха и (или) выращивания для собственных нужд

сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов в случаях, предусмотренных федеральным законом, с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

2.4. Товарищество создано и вправе осуществлять свою деятельность для совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом пределах распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в их общей долевой собственности или в общем пользовании, а также для следующих целей:

2.4.1. создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства (обеспечение электрической энергией, обращение с твердыми коммунальными отходами, благоустройство и обеспечение пожарной безопасности территории Товарищества);

2.4.2. содействие гражданам в освоении земельных участков в границах территории Товарищества;

2.4.3. содействие членам Товарищества во взаимодействии между собой и с третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов.

2.5. Основными видами деятельности Товарищества являются:

– управление имуществом общего пользования в границах территории Товарищества;

– создание, содержание, обслуживание, эксплуатация, благоустройство, текущий и капитальный ремонт имущества общего пользования.

2.6. Товарищество вправе:

2.6.1. осуществлять действия, необходимые для достижения целей, предусмотренных федеральными законами и настоящим Уставом;

2.6.2. от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права;

2.6.3. заключать договоры с юридическими лицами на управление и (или) обслуживание и эксплуатацию имущества Товарищества;

2.6.4. выступать истцом, ответчиком и третьим лицом в суде;

2.6.5. обращаться в суд с заявлением о признании недействительными актов государственной власти, актов органов местного самоуправления или о нарушениях должностными лицами, гражданами прав и законных интересов Товарищества;

2.6.6. осуществлять иные, не противоречащие законодательству РФ и законодательству Свердловской области, полномочия;

2.6.7. заниматься хозяйственной деятельностью, а именно – заключать договоры с гражданами, предприятиями, организациями о строительстве объектов (имущества общего пользования), благоустройстве территории Товарищества, оказании услуг;

2.6.8. заключать с гражданами трудовые или гражданско-правовые договоры, договоры на оказание услуг с самозанятыми гражданами;

2.6.9. создавать союзы (ассоциации) садоводческих некоммерческих товариществ.

2.6.10. заключать договоры с юридическими лицами на управление, обслуживание деятельности Товарищества.

2.7. Вмешательство в деятельность Товарищества государственных, общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством – не допускается.

2.8. Товарищество обязано:

– контролировать выполнение членами Товарищества и собственниками земельных участков обязательств, предусмотренных настоящим Уставом, решениями Общих собраний членов Товарищества и Правления Товарищества;

– качественно и своевременно осуществлять уход и бремя содержания имущества общего пользования;

- обеспечивать выполнение собственниками земельных участков, обязанностей по содержанию имущества общего пользования;
- принимать меры по взысканию (возмещению) причиненных Товариществу убытков, в том числе возникших из-за невыполнения либо несвоевременного выполнения обязательств по уплате установленных взносов и иных платежей собственниками земельных участков;
- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов правообладателей земельных участков, установленных условий и порядка владения, пользования и распоряжения имуществом общего пользования;
- принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и распоряжения собственниками земельных участков имуществом общего пользования или препятствующих этому;
- представлять законные интересы правообладателей земельных участков, членов Товарищества, связанные с управлением имуществом общего пользования, в том числе в отношениях с третьими лицами;
- выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по заключенным договорам;
- вести реестр членов Товарищества.

3. Права, обязанности и ответственность членов Товарищества

3.1. Членами Товарищества могут быть исключительно физические лица, имеющие в собственности земельные участки площадью в границах территории Товарищества.

3.2. В случае наличия прав общей долевой собственности на земельный участок без регистрации доли и с регистрацией доли в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), принадлежащий двум и более гражданам, членом Товарищества может быть каждый из них.

3.3. Лица, вступающие в члены Товарищества, принимаются решением Правления Товарищества на основании поданного в Правление заявления от правообладателя в письменной форме, с приложением, заверенных личной подписью, копий правоустанавливающих документов: свидетельства о государственной регистрации прав собственности или выписки из ЕГРН, а также оригинала Соглашения на обработку персональных данных, указанных в заявлении. В заявлении указываются:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- адрес места жительства;
- почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства;
- адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены электронные сообщения (при наличии);
- номер телефона для связи с заявителем, по которому в том числе может быть направлено сообщение, включая короткое текстовое сообщение;
- согласие заявителя на соблюдение требований Устава Товарищества.

Срок рассмотрения заявления не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

В связи с прекращением у члена Товарищества прав на земельный участок или вследствие смерти члена Товарищества членство прекращается в день наступления соответствующего события. Решение Общего собрания членов Товарищества в связи с указанным обстоятельством не принимается.

3.4. Члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества, а Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов.

3.5. Член Товарищества имеет право:

3.5.1. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Товарищества.

3.5.2. Участвовать в управлении делами Товарищества.

3.5.3. Участвовать в Общем собрании членов Товарищества лично, а в случае невозможности личного участия направить от своего имени доверенное лицо, оформив возложенные на него обязанности письменной доверенностью, подготовленной в соответствии с требованиями части **(8.2.)** Устава.

3.5.4. Получать от органов Товарищества информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, получать копии правоустанавливающих документов в порядке, установленном **главой 12** настоящего Устава.

3.5.5. Осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными установленными требованиями (нормами, правилами и нормативами) строительство и перестройку садового или жилого дома, хозяйственных и иных построек на своем садовом земельном участке.

3.5.6. Подавать в органы Товарищества заявления (обращения, жалобы) в порядке, установленном федеральным законом и **главой 12** настоящего Устава Товарищества.

3.5.7. При ликвидации Товарищества получать причитающуюся долю имущества общего пользования за исключением недвижимого имущества общего пользования, находящегося в собственности Товарищества и оставшегося после удовлетворения требований кредиторов пропорционально площади своего земельного участка.

3.5.8. Обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.

3.5.9. Добровольно прекращать членство в Товариществе.

3.5.10. Знакомиться и по заявлению получать за плату заверенные в порядке, установленном **главой 12** настоящего Устава, копии Устава, бухгалтерской (финансовой) отчетности, приходно-расходных смет, отчетов об исполнении таких смет, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), документов, подтверждающих права на имущество, отражаемое на его балансе, протокола собрания об учреждении Товарищества, протоколов Общих собраний членов Товарищества, заседаний Правления Товарищества и Ревизионной комиссии, финансово-экономического обоснования размера взносов, обезличенные выписки из Реестра членов товарищества.

3.5.11. Осуществлять другие, не запрещённые действующим законодательством, действия.

3.6. Член Товарищества обязан:

3.6.1. Выполнять все положения, нормы и требования Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и настоящего Устава.

3.6.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту. Соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.

3.6.3. Не нарушать права и законные интересы Товарищества и его членов.

3.6.4. Своевременно предоставлять достоверные данные для ведения Реестра членов Товарищества сведения, указанные в части 5 статьи 12, части 3 статьи 15 Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в течение 10-ти календарных дней с даты их изменения информировать правление об изменении указанных ранее сведений.

3.6.5. Своевременно уплачивать взносы, платежи, в установленных размерах и сроках, согласно Уставу или решениям Общего собрания членов Товарищества.

3.6.6. Своевременно оплачивать потреблённую электроэнергию, согласно показаниям приборов учета электроэнергии (счётчиков) с учётом потерь в ЛЭП.

3.6.7. Соблюдать градостроительные, строительные, экологические, противопожарные и иные требования, нормы, правила и нормативы.

3.6.8. Участвовать в Общих собраниях членов Товарищества при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3.6.9. Выполнять решения Общего собрания членов Товарищества и Правления Товарищества, принятые в рамках полномочий или возложенных на них Общим собранием членов Товарищества.

3.6.10. На лицо, распоряжающееся земельным участком члена Товарищества (далее – Правообладатель) на праве аренды или безвозмездного пользования, возлагаются все права и обязанности члена Товарищества, которые должны быть предусмотрены условиями заключенного договора.

3.6.11. В течение десяти дней со дня прекращения прав на принадлежащий земельный участок член Товарищества обязан в письменной форме уведомить Правление Товарищества о передаче (отчуждении) земельного участка другому лицу с предоставлением копий документов, подтверждающих такое прекращение.

3.6.12. В случае неисполнения требования п. 3.6.10 Устава, бывший член Товарищества несет риск отнесения на него расходов, связанных с отсутствием у Правления Товарищества информации о прекращении его членства.

3.7. Ответственность членов Товарищества:

3.7.1. Член Товарищества может быть подвергнут административному взысканию в виде предупреждения или штрафа за нарушение земельного, водного, градостроительного законодательства, законодательства о санитарно-гигиеническом благополучии населения или законодательства о пожарной безопасности, совершённое в границах Товарищества, в порядке, установленном законодательством об административных нарушениях.

3.7.2. Член Товарищества может быть лишен судом прав собственности на земельный участок за умышленные или систематические нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3.8. Выход и исключение из членов Товарищества:

3.8.1. Выбытие из членов Товарищества может произойти вследствие добровольного выхода или в результате исключения, а также в связи с прекращением у члена прав на принадлежащий ему земельный участок либо в связи со смертью члена Товарищества.

3.8.2. Добровольный выход из членов Товарищества осуществляется путем подачи в Правление Товарищества письменного заявления. Членство в связи с выходом из Товарищества прекращается со дня подачи членом Товарищества соответствующего заявления в Правление Товарищества.

3.8.3. Членство в Товариществе прекращается принудительно решением Общего собрания членов Товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определённой данным решением, в связи с неуплатой взносов более двух месяцев с момента направления члену Товарищества письменного требования (претензии) об уплате задолженности, если задолженность не была погашена в указанный срок.

3.8.4. Член Товарищества может быть исключен из Товарищества в случаях:

- неуплаты установленных Общим собранием членов Товарищества всех видов взносов и платежей в сроки, установленные общим собранием членов Товарищества и настоящим Уставом;

- выявления обстоятельств, исключающих возможность быть членом Товарищества.

3.8.5. Исключение из членов Товарищества проводится по решению Общего собрания членов Товарищества большинством голосов от общего числа участвующих в

Общем собрании членов Товарищества. С момента вынесения указанного решения ему по указанному в Реестре членов Товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии) направляется копия такого решения.

Лицам, исключенным из членов Товарищества, не возвращаются членские взносы, а также взносы, внесенные на текущее содержание работников Товарищества, на ремонт и содержание имущества общего пользования, а также коммунальные платежи.

3.9. Не позднее 3х дней с момента получения информации о возникновении и/или прекращения статуса члена Товарищества, председатель Товарищества обеспечивает внесение изменений в Реестр членов Товарищества.

3.10. Поступающие взносы и платежи при наличии задолженности по их оплате за предшествующие платёжные периоды рассчитываются в следующей очередности:

1) в счёт погашения задолженности по оплате взносов и платежей за предшествующие периоды;

2) в счёт погашения задолженности по пени на имеющийся долг.

4. Ведение садоводства без участия в Товариществе

4.1. Ведение садоводства на садовых земельных участках, расположенных в границах территории Товарищества, без участия в Товариществе может осуществляться собственниками или иными правообладателями земельных участков, без обязательств их участия в Товариществе и без вступления в члены Товарищества (далее по тексту – *«Индивидуальные правообладатели»*).

4.2. Индивидуальные правообладатели вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования, расположенным в границах территории Товарищества, за плату на равных условиях в сроках оплаты и в объёме, установленном для членов Товарищества.

Индивидуальные правообладатели обладают правом обжаловать в суде решения органов управления, влекущих для этих лиц гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.

4.3. Индивидуальные правообладатели обязаны вносить:

4.3.1. плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования;

4.3.2. плату за текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории Товарищества;

4.3.3. плату за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом;

4.3.4. финансовые санкции (пени) в случае несвоевременной оплаты такой платы, в размере санкций, установленных для членов Товарищества.

4.4. Суммарная ежегодная плата устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена Товарищества, рассчитанных в соответствии с федеральным законом и пятым разделом настоящего Устава.

4.5. В случае невнесения платы, предусмотренной частью **(4.3.)** Устава, данная плата взыскивается в судебном порядке.

4.6. Индивидуальные правообладатели вправе принимать участие в Общем собрании членов Товарищества лично или через своего представителя, полномочия которого оформляются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями частью **(8.2.)** Устава, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и голосовать по следующим вопросам повестки дня Общего собрания членов Товарищества:

4.6.1. Принятие решения о приобретении Товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных участков.

4.6.2. Принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования.

4.6.3. Принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, в собственность организаций, осуществляющих газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, либо в государственную собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория садоводства.

4.6.4. Определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых и членских взносов, а также размера и срока внесения платы, предусмотренных частью (4.3.)

4.6.5. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов и размера платы, предусмотренной частью (4.3.) Устава.

4.6.6. Принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд и являющиеся имуществом общего пользования, и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости.

4.6.7. Принятие решения о выполнении в границах территории садоводства комплексных кадастровых работ.

4.6.8. Принятие решения об использовании земельного участка общего назначения для реализации гражданами, являющимися правообладателями садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, выращенной на таких земельных участках сельскохозяйственной продукции при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

4.6.9. Принятие решения о передаче земельных участков и (или) находящихся на них объектов недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования организациям в аренду либо в безвозмездное пользование или об установлении сервитута в отношении такого имущества, а также определение условий использования такого имущества для целей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

4.7. Индивидуальные правообладатели не могут входить в состав органов управления и контроля Товарищества и избираться на соответствующие должности.

4.8. Индивидуальные правообладатели имеют право знакомиться с документами Товарищества, указанными в п. 3.5.10. настоящего Устава, а также по заявлению получать за плату заверенные копии документов, в порядке, установленном главой 12 Устава.

4.9. Индивидуальные правообладатели вправе обжаловать решения органов управления Товарищества, влекущие для этих лиц гражданско-правовые последствия.

5. Финансирование деятельности Товарищества. Платежи и взносы

5.1. Общее собрание членов Товарищества определяет размеры и сроки внесения взносов, платежей как для членов Товарищества, так и соответствующих платежей для Индивидуальных правообладателей, а также сроки оплаты за коммунальные услуги. Денежные средства хранятся в установленном порядке на расчётном счёте Товарищества в учреждении соответствующего банка.

5.2. Размер членских, целевых взносов, платы для индивидуальных правообладателей определяется на основании приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-экономического обоснования взносов/платежей, утвержденных решением Общего собрания членов Товарищества на очередной финансовый период.

5.3. Приходно-расходная смета составляется правлением на финансовый год. Финансовым периодом для утверждения приходно-расходной сметы Товарищества, а также расчета размера взносов и платы для Индивидуальных правообладателей признается период с 01 января по 31 декабря ежегодно.

5.4. Членские взносы и платежи для Индивидуальных правообладателей, установленные решением Общего собрания членов Товарищества на очередной финансовый год вносятся в срок **до 01 июня** ежегодно.

Целевые взносы и целевые платежи для Индивидуальных правообладателей, установленные решением Общего собрания членов Товарищества на очередной финансовый год, вносятся в срок **не позднее 1 (одного) месяца** с момента принятия такого решения Общим собранием членов Товарищества.

Членские взносы – денежные средства, вносимые членами Товарищества на расчётный счёт Товарищества в порядке и сроки, установленном п. 5.4. настоящего Устава. *Размер членского взноса установлен путём деления общей суммы расходной части сметы, утверждаемой решением Общего собрания Товарищества на очередной финансовый период, на площадь в кв./м. земли, находящейся в суммарной собственности всех правообладателей и умножается на площадь земельного участка каждого правообладателя.*

5.5. Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:

5.5.1. с содержанием имущества общего пользования Товарищества, в том числе уплатой арендных платежей за данное имущество;

5.5.2. расчётами с организациями, осуществляющими снабжение электрической энергией имущества общего пользования на основании договоров, заключённых с этими организациями;

5.5.3. расчётами с оператором (в том числе региональным) по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на основании договора, заключённого с этой организацией;

5.5.4. с благоустройством земельных участков общего назначения;

5.5.5. с охраной объектов, находящихся в границах территории садоводства, принадлежащих Товариществу на праве собственности, и обеспечением их пожарной безопасности;

5.5.6. с проведением аудиторских проверок Товарищества;

5.5.7. с выплатой заработной платы лицам, с которыми у Товарищества заключены трудовые договоры, договоры ГПХ и договоры предоставления услуг;

5.5.8. с организацией и проведением Общих собраний членов Товарищества, выполнением решений этих собраний;

5.5.9. с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью Товарищества, в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

5.5.10. с оплатой судебных издержек, в том числе связанных с взысканием задолженности с третьих лиц;

5.5.11. с расчётами с организациями, осуществляющими работы по предоставленным услугам, связанным с содержанием Товарищества на основании договора, заключённого с этой организацией.

5.6. Целевые взносы – денежные средства, вносимые членами Товарищества на расчётный счёт Товарищества в порядке и сроки, установленном п. (5.4.) настоящего Устава разовыми платежами или ином порядке, предусмотренном решением Общего собрания, конкретизированными целью использования средствами для отдельного мероприятия, заранее не предусмотренными обычной текущей деятельностью Товарищества.

Размер целевого взноса установлен путём деления общей суммы расходной части приходно-расходной сметы или финансово-экономического обоснования на количество садовых участков в Товариществе.

Целевые взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:

5.6.1. с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего предоставления Товариществу такого земельного участка;

5.6.2. с подготовкой документации по планировке территории Товарищества;

5.6.3. с проведением кадастровых работ для внесения в ЕГРН сведений о садовых земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования;

5.6.4. с созданием или приобретением необходимого для деятельности Товарищества имущества общего пользования;

5.6.5. с реализацией мероприятий, предусмотренных решением Общего собрания членов Товарищества.

5.7. Плата Индивидуальных правообладателей за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории Товарищества, вывоз твердых коммунальных отходов, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом и т.д. проводится в сроки, определенные как для членов Товарищества, указанные в ч. (5.4.) Устава.

5.8. Для осуществления своей деятельности Товариществом может быть сформирована в приходно-расходной смете **статья расходов «резерв»**, целью которой является образование финансовых средств для последующего их использования на непредвиденные/операционные нужды Товарищества, которые могут возникнуть в процессе деятельности по управлению Товариществом.

Финансовые средства статьи расходов «резерв» могут использоваться для покрытия непредвиденных вынужденных расходов, дополнения по сумме текущих взносов за должников или тех, кто не своевременно оплачивает, распоряжение суммой средств Правлением Товарищества на улучшение состояния общего имущества Товарищества или является необходимостью для многих собственников земельных участков на территории Товарищества. Также средства могут быть использованы на аванс или частичную оплату за выполнение работ на основании решения Общего собрания членов Товарищества. «Резерв» исчисляется как переходящий остаток на счёте Товарищества после выполнения всех обязательных платежей по смете, может пополняться за счёт собранных средств из членских взносов, целевых взносов, взыскания задолженности за просроченную оплату, пени, а также излишне собранных средств по текущей приходно-расходной смете членских взносов или приходно-расходной смете целевых взносов, если они не были применены.

Порядок образования и порядок расходования денежных средств статьи расходов «резерв» определяется Общим собранием членов Товарищества на основании рекомендаций Правления Товарищества и на основании анализа текущих нужд и потребностей Товарищества.

5.9. В целях обеспечения надлежащего порядка в ведении финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в штатном расписании может быть утверждена должность заместителя Председателя Товарищества, материально-ответственного лица, который выполняет работу в соответствии с должностными инструкциями, утверждаемыми Правлением Товарищества.

5.10. Заместитель Председателя Товарищества, в том числе, обеспечивает ведение документов финансово-хозяйственной деятельности товарищества; предоставление в установленные законодательством РФ сроки необходимой отчетности в налоговые органы, Пенсионный фонд, органы статистики и другие организации; еженедельное проведение сверки поступлений и списаний денежных средств на расчетном счёте Товарищества; поквартальное составление и анализ сводных данных по текущей финансово-хозяйственной деятельности Товарищества (исполнению приходно-расходной сметы) для информирования Правления Товарищества и Ревизионной комиссии Товарищества,

отвечает за ведение лицевых счетов садоводов, своевременность и правильность сбора денежных средств, исчисление пени за просроченный период, проведение регулярных сверок финансовых платежей с собственниками садовых земельных участков, подготовку и рассылку почтовых уведомлений о финансовой задолженности; готовит сводные данные по внесению садоводами текущих финансовых платежей; проводит сравнительный анализ поступлений денежных средств садоводов за пользование электроэнергией в домах и строениях на территории Товарищества с показаниями контрольных приборов учёта электроэнергии.

5.11. Кандидатура на должность заместителя Председателя Товарищества подбирается по возможности из состава членов Товарищества (при условии наличия соответствующей квалификации и практического опыта работы) и утверждается Правлением Товарищества с заключением срочного трудового договора.

5.12. Порядок компенсации затрат на оплату электроэнергии

5.12.1. Между Товариществом и энергосбытовой компанией в интересах членов Товарищества заключен договор энергоснабжения. Индивидуальные приборы учёта собственников земельных участков должны быть установлены на опорах (столбах) на границе балансовой принадлежности между Товариществом и собственником садового земельного участка, на границе земельного участка собственника или вместе наиболее приближенном к границе земельного участка.

При наличии у собственника прямого договора на оплату потребленной электроэнергии с ресурсоснабжающей организацией (энергосбытовой компанией), оплата осуществляется им за потребленную электроэнергию согласно показаниям прибора учета самостоятельно и в установленные сроки в адрес ресурсоснабжающей организации.

В состав членских взносов, в том числе плату индивидуальных правообладателей, включаются расходы на электроэнергию исключительно на общие нужды Товарищества и электроснабжение имущества общего пользования в границах территории Товарищества (общее освещение, автоматические ворота, электропотребление сторожки, камер видеонаблюдения и прочих общих нужд), а также часть технологических потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Товариществу.

Собственники земельных участков обязаны исполнять обязательства по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования Товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Товариществу.

5.12.2. Показания счётчиков снимаются в конце каждого квартала товариществом. В первый и второй месяц квартала электроэнергия оплачивается членами товарищества и правообладателями участков самостоятельно, внесением аванса по показаниям приборов учёта электроэнергии на основании действующих тарифов.

5.12.3. Оплата за потребленную электроэнергию производится членами товарищества и правообладателями садовых участков до 08 числа ежемесячно, исходя из расчета потребленной мощности, умноженной на действующий тариф, установленный Региональной энергетической комиссией (РЭК) по Свердловской области. Оплата производится на расчетный счет в банке Товарищества.

5.13. В случае неуплаты более 2 (двух) месяцев подряд, Товарищество имеет право отключить должника и взыскать задолженность в судебном порядке. Отключение и обратное подключение к прибору учета электроэнергии производится за счет должника.

5.14. Правообладатель садового земельного участка, допустивший нарушение сроков оплаты, выражающееся в длительной (более двух месяцев) задержке уплаты взносов, коммунальных платежей Товариществу считается должником.

5.15. В случае неуплаты членских и целевых взносов, и иных платежей в

установленные сроки правообладатель садового земельного участка выплачивает пени за каждый день просрочки взноса или платежа в размере 0,1 % от всей суммы просрочки, но не более однократного размера основного долга.

5.16. Средства Товарищества могут также пополняться за счёт поступлений от организаций и граждан, оказывающих финансовую и иную помощь, за счёт целевых благотворительных взносов и пожертвований, а также за счет поступлений по договорам за пользование имуществом общего пользования и землями общего назначения третьими лицами.

5.17. При наличии дополнительного дохода от хозяйственной деятельности Товарищества такие денежные средства в обязательном порядке оформляются в соответствии с решениями Общего собрания членов Товарищества и / или Правления Товарищества, правилами бухгалтерского учёта и законодательством Российской Федерации

5.18. Финансирование деятельности Товарищества может осуществляться за счёт средств федерального, регионального и муниципального бюджетов в случае принятия таких решений соответствующими органами власти согласно ст. 26 «Формы и порядок поддержки ведения садоводства и огородничества» Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ.

5.19 Неиспользование садового земельного участка правообладателем не является основанием для освобождения его от участия в расходах по содержанию общего имущества и оплаты взносов/платежей.

6. Имущество Товарищества. Имущество общего пользования

6.1. В собственности Товарищества может находиться движимое и недвижимое имущество, расположенное в границах и (или) за пределами территории Товарищества. Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества общего пользования, возникает с момента государственной регистрации такого права в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", кроме случая, когда оно признается таковым в соответствии с нормами законодательства.

6.2. К имуществу общего пользования относятся (при наличии):

- земля общего назначения в границах Товарищества: улицы, проезды, проходы, разворотные площадки от общих границ длины (периметр) Товарищества до границ индивидуальных садовых участков;

- инженерные сети: линии электропередачи, вместе с электрооборудованием от границ балансовой принадлежности между Товариществом и энергоснабжающей организацией до границ балансовой принадлежности между Товариществом и гражданами – потребителями электроэнергии;

- строения, сооружения, оборудование, созданные для обслуживания имущества общего пользования, обеспечения безопасности;

- сооружения, оборудование, созданные на целевые взносы членов Товарищества и находящиеся внутри садовых участков, обслуживающие более одного садового участка;

- забор, расположенный по общей границе длины (периметр) Товарищества, граничащий с земельным участком общего назначения;

- иные объекты, в том числе дренажные каналы, в границах Товарищества, предназначенные для обслуживания потребностей членов Товарищества и Индивидуальных правообладателей, отчуждение и передача прав пользования, которыми могут привести к ущемлению прав и интересов собственников земельных участков.

6.3. Члены Товарищества и Индивидуальные правообладатели садового участка вносят обязательные платежи, взносы, предусмотренные федеральным законом, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт имущества общего пользования, а также с оплатой коммунальных услуг.

6.4. Неиспользование членом Товарищества, а также Индивидуальным правообладателем садового участка, принадлежащего ему на праве долевой собственности недвижимого имущества, либо отказ от пользования имуществом общего пользования не является основанием для освобождения такого правообладателя недвижимого имущества полностью или частично от участия в общих расходах на содержание и ремонт имущества общего пользования.

6.5. Правообладатели садовых земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, вправе использовать земельные участки общего назначения в границах такой территории для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы без права перераспределения данных земель в частную собственность и самовольного их занятия (территории земель общего назначения).

6.6. Общее долевое имущество граждан, право на управление, которым передано Товариществу по решению правообладателей садовых участков, собственностью Товарищества не является.

6.7. Имущество общего пользования, принадлежащее гражданам на праве общей долевой собственности, является общим и разделу не подлежит.

6.8. Правила пользования имуществом общего пользования

6.8.1. Правообладатели садовых земельных участков и правление не должны использовать общее имущество Товарищества в целях, не соответствующих целям деятельности Товарищества, обязаны соблюдать положения действующего законодательства, Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и настоящего Устава.

6.8.2. В соответствии с решением общего собрания членов Товарищества допускается использование земельных участков общего назначения лицами и организациями, указанными в пункте 5.1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 г, для реализации товаров, проведения работ и оказания услуг для нужд граждан, ведущих садоводство.

В случае выявления фактов ведения правообладателем садового земельного участка на территории Товарищества индивидуальной предпринимательской или коммерческой деятельности, не соответствующей разрешенному использованию категории земельного участка, Правление Товарищества имеет право обратиться в компетентные органы для проведения проверки.

6.8.3. Для размещения объявлений, касающихся деятельности Товарищества, другой информации, Правление Товарищества устанавливает в специально отведенном месте (у въездных ворот) информационный стенд.

6.8.4. Правообладатель садового земельного участка не должен хранить стройматериалы, удобрения, сыпучие материалы, личные автомобили и какие-либо иные предметы на земельных участках общего назначения, обочинах проездов, дорог (за исключением специальных мест временного складирования, согласованных с Правлением Товарищества). Товарищество оставляет за собой право расценивать оставленные на землях общего назначения строительные и иные материалы как находку и действовать в соответствии с действующим законодательством.

6.8.5. Малогабаритные твердые коммунальные отходы (ТКО) должны складироваться правообладателями в контейнеры, установленные на специальной площадке, предназначенной для сбора данного вида отходов, либо в специализированных пакетах регионального оператора ТКО на специальной площадке, предназначенной для сбора ТКО.

Категорически запрещается сжигать мусор на открытых площадках в границах территории Товарищества, а также выносить мусор и отходы на территорию общего пользования и за оградительный забор Товарищества.

Отходы растительного происхождения, крупногабаритные ТКО (мебель, бытовая техника, строительный мусор и т.д.) должны утилизироваться правообладателями самостоятельно с соблюдением санитарных правил и норм.

В случае неисполнения вышеперечисленных требований правообладатель садового земельного участка несет риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с оплатой вывоза растительного мусора, крупногабаритного ТКО и иных расходов, связанных с расчисткой, уборкой территории общего пользования.

6.8.6. Правообладателям садовых земельных участков и членам их семей запрещается производить любые действия, приводящие к повреждению, дренажной системы (кюветов), линий электропередачи на территории Товарищества, общественных заборов, ворот и калиток, дорог, проездов и их обочин, общественных помещений и другого оборудования товарищества. Ремонтные работы по устранению любых повреждений, возникших вследствие таких действий, производятся за счёт правообладателя садового земельного участка, по вине которого произошло повреждение.

6.8.7. Посадка растений, цветов, деревьев, кустов и других зелёных насаждений на землях общего назначения Товарищества разрешается с соблюдением норм и правил, исключительно после письменного согласования планов посадки с Правлением Товарищества. Запрещается посадка высокорастущих растений (выше 1,5 метров) под линиями электропередачи, находящихся на территории Товарищества. Запрещается самостоятельная вырубка деревьев и кустов, срезка цветов или действия, вызывающие нарушение травяного покрытия общей территории Товарищества.

6.8.8. При наличии признаков нарушения рабочего состояния, линии электропередачи, дорог, проездов и т.п. или признаков, которые могут привести к этому, правообладатель земельного участка немедленно должен оповестить об этом Председателя Товарищества или членов Правления Товарищества.

6.8.9. Не допускается захламление участков земли (сооружение хозяйственных построек), по которой проходят линии электропередачи товарищества. Правообладатель садового земельного участка несёт персональную ответственность за доступность проведения работ по ремонту и обслуживанию объектов инженерной сети и иной инфраструктуры Товарищества, если такие объекты исторически расположены на его земельном участке.

6.8.10. На территории Товарищества запрещен вывод септиков на территорию общего пользования.

6.8.11. Все правообладатели садовых земельных участков несут материальную или иную ответственность за повреждение имущества общего пользования Товарищества, произошедшее по вине данного правообладателя или лиц, за действия которых он несет ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.

Правообладатели садового земельного участка обязаны возмещать за свой счет ущерб, причиненный неправомерными действиями, как самого правообладателя, так и членов его семьи, в том числе несовершеннолетними, а также иными лицами, пользующимися участком правообладателя на любом праве (пользования, аренды и пр.), имуществу общего пользования Товарищества либо имуществу третьих лиц, с правом дальнейшего самостоятельного взыскания в порядке регресса с виновных лиц причиненного собственнику убытка.

6.8.12. Иные правила пользования имуществом общего пользования, а также правила внутреннего распорядка для всех правообладателей садовых земельных участков в границах Товарищества, устанавливаются самостоятельным документом – внутренним регламентом Товарищества и утверждаются решением Общего собрания членов Товарищества.

7. Органы управления Товариществом

7.1. Высшим органом управления является Общее собрание членов Товарищества,

постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом – Правление Товарищества, единоличным исполнительным органом – Председатель Товарищества. Порядок работы Правления Товарищества, Председателя Товарищества, Ревизионной комиссии (Ревизора) регламентируется соответствующими положениями, если они утверждены Общим собранием членов Товарищества.

Лица, избранные в исполнительные органы Товарищества, осуществляют свои полномочия до избрания новых исполнительных органов Товарищества.

8. Компетенция Общего собрания членов Товарищества

8.1. Общее собрание членов Товарищества является высшим органом управления и вправе рассматривать любые вопросы деятельности Товарищества и принимать по ним решения, соответствующие законодательству РФ.

8.2. Граждане, вправе принимать участие в Общем собрании членов Товарищества лично или через своего представителя, полномочия которого оформляются письменной доверенностью при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Подпись доверенного лица заверяется доверителем. Доверенность должна содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, паспортные данные или адрес прописки доверителя и доверенного лица, а также данные о кадастровом или порядковом номере садового земельного участка доверителя, срок действия и перечень полномочий. Копия доверенности передается организаторам на момент заполнения листа регистрации участников Общего собрания членов Товарищества.

8.2.1. Правообладатель садового земельного участка/член Товарищества, владеющий одним земельным участком, имеет один индивидуальный голос на Общем собрании членов Товарищества. В случае наличия права собственности на несколько земельных участков, принадлежащие одному гражданину с регистрацией в Едином государственном реестре недвижимости, такие собственники/члены Товарищества имеют на общем собрании членов Товарищества один голос с каждого участка.

При наличии прав общей долевой собственности на один земельный участок, с регистрацией доли в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), каждый такой правообладатель/член Товарищества имеет на Общем собрании членов Товарищества один голос.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества относятся следующие вопросы:

8.3.1. изменение Устава Товарищества;

8.3.2. избрание органов Товарищества (Председателя Товарищества, членов Правления Товарищества), Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.3. определение условий, на которых осуществляется оплата труда Председателя Товарищества, членов Правления Товарищества, членов Ревизионной комиссии Товарищества, а также иных лиц, с которыми у Товарищества заключены трудовые Договоры;

8.3.4. принятие решения о приобретении Товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных участков (*Примечание: решение Общего собрания членов Товарищества принимается с учетом результатов голосования Индивидуальных правообладателей*);

8.3.5. принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования (*Примечание: решение Общего собрания членов Товарищества принимается с учетом результатов голосования Индивидуальных правообладателей*);

8.3.5.1. принятие решения о передаче земельных участков и (или) находящихся на них объектов недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования, гражданам или организациям в аренду либо в безвозмездное пользование или об установлении сервитута в

отношении такого имущества, а также определение условий использования такого имущества для целей, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 года № 217-ФЗ (Примечание: решение Общего собрания членов Товарищества принимается с учетом результатов голосования Индивидуальных правообладателей);

8.3.6. принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, либо в государственную собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория садоводства (Примечание: решение Общего собрания членов Товарищества принимается с учетом результатов голосования Индивидуальных правообладателей);

8.3.6.1. принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, являющиеся имуществом общего пользования и заявлением о государственном кадастровом учёте таких объектов и избрание уполномоченного на подачу заявления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию права (Примечание: решение Общего собрания членов Товарищества принимается с учетом результатов голосования Индивидуальных правообладателей);

8.3.7. исключение граждан из членов Товарищества;

8.3.8. принятие решения о подготовке проекта межевания территории и (или) проекта планировки территории применительно к территории садоводства либо о подготовке изменений в такую документацию, об одобрении таких проектов или изменений в них;

8.3.9. принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов Товарищества;

8.3.10. распределение образованных на основании утвержденного проекта межевания территории садовых земельных участков между членами Товарищества с указанием условных номеров земельных участков для их последующего предоставления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

8.3.11. утверждение отчётов Ревизионной комиссии (Ревизора);

8.3.12. утверждение положения об оплате труда работников и членов органов управления Товариществом, членов Ревизионной комиссии (Ревизора), заключивших договоры с Товариществом;

8.3.13. принятие решений о создании ассоциаций (союзов), вступлении в них или выходе из них;

8.3.14. заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором Товарищества;

8.3.15. утверждение внутренних регламентов Товарищества, в том числе порядка ведения Общего собрания членов Товарищества, деятельности Председателя Товарищества и Правления Товарищества, деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора), внутреннего распорядка работы Товарищества;

8.3.16. рассмотрение жалоб членов Товарищества и граждан, ведущих садоводство без участия в Товариществе, на решения и действия (бездействие) членов Правления, Председателя, членов Ревизионной комиссии;

8.3.17. утверждение приходно-расходной сметы и принятие решения о ее исполнении;

8.3.18. утверждение отчётов Правления Товарищества, Председателя Товарищества;

8.3.19. определение порядка рассмотрения органами Товарищества заявлений (обращений, жалоб) членов и граждан, ведущих садоводство без участия в Товариществе;

8.3.20. принятие решения об избрании председательствующего на Общем собрании членов Товарищества;

8.3.21. определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, размера и срока внесения платы, предусмотренной частью (4.3.) Устава (Примечание: решение Общего собрания членов Товарищества принимается с учетом результатов голосования Индивидуальных правообладателей);

8.3.22. утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов и платы, предусмотренного частью **(4.3.)** *(Примечание: решение Общего собрания членов Товарищества принимается с учетом результатов голосования Индивидуальных правообладателей);*

8.3.23. принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;

8.3.24. принятие решения о выполнении в границах территории садоводства комплексных кадастровых работ, финансируемых за счёт внебюджетных средств, о лице, уполномоченном без доверенности действовать от имени членов Товарищества и (или) лиц, указанных в части 1 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ, при заключении договора подряда на выполнение таких работ и в иных предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» случаях в целях организации выполнения таких работ в качестве их заказчика, в том числе представлять интересы членов Товарищества и (или) лиц, указанных в части 1 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ, в составе согласительной комиссии, созданной в соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» *(Примечание: решение Общего собрания членов Товарищества принимается с учетом результатов голосования Индивидуальных правообладателей);*

8.3.25. принятие решения об использовании земельного участка общего назначения для реализации гражданами, являющимися правообладателями садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, выращенной на таких земельных участках сельскохозяйственной продукции при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов) *(Примечание: решение Общего собрания членов Товарищества принимается с учетом результатов голосования Индивидуальных правообладателей).*

Общее собрание членов Товарищества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Товарищества, не предусмотренным частью 1 статьи 8 Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ.

По вопросам, указанным в пп. 8.3.1 – 8.3.6, 8.3.10, 8.3.17, 8.3.21 – 8.3.25, решения Общего собрания членов Товарищества принимаются квалифицированным большинством – не менее двух третей голосов от общего числа участвующих на Общем собрании членов Товарищества.

По иным вопросам, указанным в части **(8.3.)** Устава, решения Общего собрания членов Товарищества принимаются простым большинством голосов от общего числа участвующих на Общем собрании членов Товарищества.

8.4. Общее собрание членов Товарищества может быть очередным или внеочередным.

8.5. Очередное Общее собрание членов Товарищества собирается Правлением Товарищества по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

8.6. Внеочередное Общее собрание членов Товарищества проводится по решению его Правления, требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), а также по предложению органа местного самоуправления или членов Товарищества в количестве не менее одной пятой от общего числа членов Товарищества *(Далее – «Инициаторы собрания»).*

Письменное уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества вручается представителем Инициаторов собрания Председателю Товарищества лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо в Правление Товарищества по адресу местонахождения Товарищества, а также направляется в форме электронного сообщения, при наличии официального электронного адреса товарищества, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и одновременно размещается на информационном щите Товарищества.

Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества должно содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередного

Общего собрания членов Товарищества, а также может содержать предлагаемые решения по каждому из них.

Правление Товарищества **не позднее 30 календарных дней со дня получения** требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества обязано обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов Товарищества.

В случае нарушения Правлением Товарищества срока и порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Товарищества инициаторы собрания вправе самостоятельно обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов Товарищества при соблюдении условий, указанных в частях **(8.7. — 8.12.)** Устава.

8.7. Уведомление членов Товарищества о проведении Общего собрания членов Товарищества происходит не менее чем **за 14 календарных дней** до дня его проведения посредством:

8.7.1. размещения на информационном щите, расположенном в границах территории Товарищества;

8.7.2. при наличии письменного заявления от собственника садового земельного участка направляется по адресу, указанному в Реестре членов Товарищества. При наличии в Реестре членов Товарищества электронного адреса уведомление направляется в форме электронного сообщения с адреса электронной почты Товарищества kvarcsnt@gmail.com.

8.7.3. размещения на официальном сайте Товарищества <https://снткварц.рф>.

8.7.4. размещение в национальном мессенджере MAX
https://max.ru/join/XehCyzdQdM90cArf_62u_SdGLzkWxwog6rovPIAJe2g

8.8. Каждый из обозначенных способов уведомлений ч. **(8.7.)** является достаточным и надлежащим. В уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества должны быть указаны перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Товарищества, дата, время и место проведения Общего собрания членов Товарищества, а также способ ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на Общем собрании членов Товарищества. Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении такого собрания не допускается.

8.9. В случае включения в повестку Общего собрания членов Товарищества вопросов, указанных в пп. 8.3.4 – 8.3.6.1, 8.3.21, 8.3.22, 8.3.24, 8.3.25 Устава, Индивидуальные правообладатели уведомляются о проведении Общего собрания членов Товарищества в порядке, установленном для членов Товарищества. Решения по вопросам, указанным в этих пунктах, определяются результатами голосования в совокупности: членов Товарищества и Индивидуальных правообладателей или их представителей.

8.10. Правление Товарищества либо Инициаторы Общего собрания обязаны обеспечить возможность ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на Общем собрании членов Товарищества, **не менее чем за семь дней до даты проведения Общего собрания членов Товарищества**, в том числе с проектом приходно-расходной сметы, в случае, если повестка дня Общего собрания членов Товарищества предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной сметы Товарищества.

В случае нарушения срока, предусмотренного настоящей частью **(8.10)**, рассмотрение указанных проектов документов и иных материалов на Общем собрании членов Товарищества не допускается.

8.11. Для членов Товарищества, а также для всех Индивидуальных правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, должен быть обеспечен свободный доступ к месту проведения Общего собрания членов Товарищества.

8.12. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если в нем принимают участие более чем пятьдесят процентов членов Товарищества или их представителей, полномочия которых оформлены письменной доверенностью в соответствии с частью **(8.2)** Устава.

8.13. Председательствующим на Общем собрании членов Товарищества является Председатель Товарищества, если иное решение не принято этим собранием. Для ведения протокола Общего собрания членов Товарищества может быть определен секретарь. Для подсчёта голосов при принятии решений на Общем собрании членов Товарищества Правлением Товарищества, если оно является организатором данного Общего собрания членов Товарищества или решением Общего собрания членов Товарищества, может быть определена счётная комиссия.

8.14. В случаях, определенных настоящим Уставом, решение Общего собрания членов Товарищества может быть принято в форме очно-заочного или заочного голосования.

8.15. Общее собрание членов Товарищества в форме очного, очно-заочного и заочного голосования

8.15.1. В повестку дня Общего собрания членов Товарищества, проводимого в форме очного, очно-заочного голосования, могут включаться вопросы, указанные в части **(8.3)** настоящего Устава.

Ознакомление с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на таком ежегодном Общем собрании членов Товарищества, проходит в соответствии с частью **(8.10)** настоящего Устава.

8.15.2. Общее собрание членов Товарищества в форме заочного голосования по вопросам пп. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4 – 8.3.6.1, 8.3.10, 8.3.17, 8.3.21 – 8.3.24, 8.3.25 части **(8.3)** настоящего Устава, может проводиться, в том числе с применением электронных или иных технических средств, исключительно при условии введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части.

8.15.3. По иным вопросам части **(8.3)** настоящего Устава, не указанным в п. 8.15.2, решения Общего собрания членов Товарищества могут проводиться в заочной форме голосования.

8.15.4. Правление предлагает кандидатуру председательствующего на Общем собрании членов Товарищества в форме очного, очно-заочного голосования, а также определяет лиц, ответственных за подсчёт голосов при любой форме голосования.

8.15.5. Принятие решения Общего собрания членов Товарищества в форме заочного голосования или досрочного (заочного) голосования при очно-заочной форме голосования не предполагает очного обсуждения вопросов повестки такого собрания и осуществляется путём подведения итогов голосования участников, направивших до дня проведения такого общего собрания свои решения в письменной форме по вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества в его Правление.

8.15.6. Временем и датой окончания проведения Общего собрания в очно-заочной форме является время и дата окончания очного голосования. **До даты очного голосования при проведении Общего собрания членов Товарищества в очно-заочной форме проводится заочное (досрочное) голосование.**

8.16. Результаты очно-заочного голосования при принятии решений Общим собранием членов Товарищества определяются совокупностью результатов участников голосования:

8.16.1. при очном обсуждении/голосовании вопросов повестки Общего собрания членов Товарищества;

8.16.2. при голосовании членов Товарищества, направивших до даты и времени проведения Общего собрания членов Товарищества в очной форме голосования свои решения в письменной форме по вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества в его Правление.

8.17. При подведении итогов, осуществляемом по листам голосования (бюллетеням), засчитываются голоса по тем вопросам, где голосующим выбран только один из возможных вариантов ответа по вопросу повестки дня.

8.17.1. Листы голосования (бюллетени) приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания членов и подлежат хранению в архиве Товарищества.

8.17.2. Не учитывается при подсчёте и признаётся недействительной запись по каждому вопросу повестки дня в листе голосования (бюллетени) в следующих случаях:

- поставлен более чем один вариант решения участника Общего собрания членов Товарищества по поставленному на голосование вопросу повестки дня;
- по поставленному на голосование вопросу повестки дня участником Общего собрания членов Товарищества не поставлено ни одного варианта решения;
- участником собрания в листе голосования зачеркнуты все варианты предложенных решений по вопросу повестки дня;
- отсутствуют в записи листа голосования (бюллетени) личные данные, по которым можно идентифицировать участника Общего собрания членов Товарищества или нет подписи правообладателя (его представителя).

8.17.3. Не учитывается при подсчёте итогов Общего собрания членов Товарищества лист голосования (бюллетень), который сдан в счётную комиссию после времени окончания Общего собрания членов Товарищества (время приема листов голосования (бюллетеней), установленного решением Правления Товарищества или иным организатором Общего собрания членов Товарищества).

8.18. Временем и датой окончания проведения Общего собрания членов Товарищества в заочной форме голосования является время и дата, установленные решением Правления или инициатором Общего собрания членов Товарищества для проведения подсчёта голосов и оформления Протокола счетной комиссии.

8.19. Оформление протокола Общего собрания членов Товарищества

8.19.1. Результаты принятия решения участниками Общего собрания членов Товарищества оформляются **в течение 10 (десяти) календарных дней** в виде протокола Общего собрания членов Товарищества с указанием результатов голосования и приложением к нему списка с подписью каждого присутствующего на очной части голосования члена Товарищества или каждого представителя собственника/члена Товарищества, принявшего участие в Общем собрании членов Товарищества. При очно-заочной или заочной форме голосования прикладывается письменное волеизъявление, заверенное личной подписью участника Общего собрания членов Товарищества.

8.19.2. Протокол Общего собрания членов Товарищества в очной и очно-заочной форме голосования подписывают председательствующий на Общем собрании членов Товарищества и секретарь. В случае принятия Общим собранием членов Товарищества решения в очно-заочной или заочной форме, подсчёт таких решений оформляется протоколом счётной комиссии по всем вопросам повестки дня.

8.19.3. В протоколе Общего собрания членов Товарищества должны быть указаны:

- наименование Товарищества;
- название документа и номер протокола;
- вопросы повестки дня Общего собрания членов Товарищества;
- дата, время и место проведения Общего собрания членов Товарищества, а в случаях заочного голосования дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Товарищества и способе отправки этих документов;
- сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании членов Товарищества и о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании, в том числе об участвующих по доверенности;
- сведения о ходе проведения Общего собрания членов Товарищества или о ходе голосования, если участник Общего собрания требует их внести в протокол;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (счетная комиссия);
- сведения о лицах, подписавших протокол.

В случае отсутствия кворума на Общем собрании членов Товарищества в протокол общего собрания не вносятся вопросы повестки дня, подсчет голосов не проводится, а делается отметка: «Кворума нет».

8.20. Решения Общего собрания членов Товарищества являются обязательными для исполнения органами Товарищества, членами Товарищества, а также Индивидуальными правообладателями.

8.21. Решения Общего собрания членов Товарищества доводятся до сведения его членов в течение 10 (десяти) дней после даты принятия указанных решений в письменной форме, посредством размещения на информационных щитах в Товариществе или ином порядке, принятом Общим собранием членов Товарищества.

8.22. Очное голосование, очно-заочное голосование или заочное голосование может быть проведено с применением электронных или иных технических средств с учетом особенностей, установленных статьей 17.1. Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ и частью **(8.20)** настоящего раздела Устава.

8.23. Особенности принятия решений Общего собрания членов Товарищества с применением электронных или иных технических средств

8.23.1. В уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества путем очно-заочного, заочного голосования с применением электронных или иных технических средств наряду со сведениями, указанными в части **(8.8)** настоящего Устава, указываются дата и время начала и окончания заочного (досрочного) голосования по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества, сведения об используемых электронных или иных технических средствах на период проведения общего собрания членов, а также адрес электронной почты и (или) номер телефона организатора (инициатора) Общего собрания членов Товарищества, для направления участниками Общего собрания членов Товарищества подтверждения факта участия в голосовании и своих решений по вопросам, включенным в повестку Общего собрания членов Товарищества.

8.23.2. При голосовании на Общем собрании членов Товарищества путем передачи коротких текстовых смс сообщений, в том числе посредством мессенджеров без использования сайтов, информационных систем, указанных в пункте 3 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ такие сообщения должны направляться исключительно с номеров телефонов и электронных адресов, содержащихся в Реестре членов Товарищества (Реестре собственников Товарищества) и в таких сообщениях должна содержаться следующая информация:

- 1) наименование Товарищества, дата и время голосования;
- 2) фамилия, имя, отчество лица, направляющего свое решение;
- 3) номер земельного участка, которым владеет в границах территории Товарищества;
- 4) номер и текст вопроса в повестке Общего собрания членов Товарищества, а также принятое решение по данному вопросу: «ЗА» или «ПРОТИВ».

Решение участника Общего собрания членов Товарищества считается принятым после направления уведомления о получении решения данному участнику голосования, с указанием даты и времени поступления этого решения лицу, осуществляющему подведение итогов голосования на Общем собрании членов Товарищества. Уведомление направляется по тому же электронному адресу или номеру телефона, с которого было получено решение участника Общего собрания членов Товарищества и должно соответствовать сведениям в Реестре членов/собственников Товарищества.

8.23.3. Продолжительность заочного (досрочного) голосования по вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества с применением электронных или иных технических средств должна составлять **не менее семи и не более четырнадцати дней (без перерывов) с даты и времени начала проведения такого голосования.**

8.23.4. При проведении голосования в очно-заочной форме заочное (досрочное) голосование с применением электронных или иных технических средств должно быть

завершено до дня проведения очного обсуждения вопросов повестки **Общего собрания членов Товарищества.**

8.23.5. Голосование с применением электронных или иных технических средств с использованием сайтов, информационных систем, указанных в пункте 3 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ осуществляется в порядке, установленном Уставом Товарищества, при соблюдении следующих условий:

- проверка личности участников голосования, которая заключается в необходимости подтверждения факта участия в голосовании лица, сведения о котором содержатся в Реестре членов Товарищества и которое заявило о своем участии в Общем собрании членов Товарищества посредством отправления текстового сообщения с адреса электронной почты, личного кабинета на сайте и (или) номера телефона, содержащихся в указанном Реестре членов Товарищества. В случае проведения голосования с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг проверка личности участников голосования осуществляется посредством Единой системы идентификации и аутентификации;

- направление участниками голосования решений в электронной форме посредством отправления сообщения с адреса электронной почты, личного кабинета на сайте и (или) номера телефона, содержащихся в Реестре членов Товарищества или Реестре собственников Товарищества;

- направление участнику голосования уведомления о получении его решения с указанием даты и времени поступления решения лицу, осуществляющему подведение итогов голосования, которое направляется по тому же электронному адресу, адресу личного кабинета на сайте или номеру телефона, с которого было получено решение участника Общего собрания членов Товарищества.

- обеспечение тайны голосования в случае, указанном в части 5 статьи 16 Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ.

8.23.6. При проведении очно-заочного, заочного голосования с применением электронных или иных технических средств, к решениям, оформленным текстовым сообщением, предъявляются требования, предусмотренные частью **(8.17)** настоящего Устава.

8.23.7. При голосовании на Общем собрании членов Товарищества через личный кабинет Товарищества на Едином портале государственных (Госуслуг) или иного сайта сети Интернет, наименование которого указано в Уставе Товарищества, участник Общего собрания членов Товарищества направляет принятое решение по вопросам повестки дня общего собрания из своего личного кабинета.

8.23.8. Для возможности проведения Общего собрания членов Товарищества с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг Председатель Товарищества проводит регистрацию Товарищества в федеральной государственной информационной системе ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), а также регистрирует личный кабинет Товарищества на Госуслугах.

Без регистрации личного кабинета Товарищества в Федеральной государственной информационной системе ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) голосование на Общем собрании членов Товарищества с использованием государственных и муниципальных услуг не допускается.

9. Правление Товарищества

9.1. Правление Товарищества является коллегиальным исполнительным органом и подотчетно Общему собранию членов Товарищества.

В своей деятельности Правление Товарищества руководствуется Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Уставом.

Правление Товарищества избирается открытым или тайным голосованием из членов Товарищества на срок до 5 лет.

Вопрос о досрочном переизбрании членов Правления Товарищества может быть поставлен по требованию более чем одной пятой членов Товарищества.

9.2. Заседания Правления Товарищества созываются Председателем Товарищества по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Заседания Правления Товарищества правомочны, если в нем принимает участие не менее половины его членов.

Решения Правления Товарищества принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Правления Товарищества. При равенстве голосов голос Председателя Товарищества является решающим.

Заседания Правления Товарищества могут проходить в заочной (дистанционной) форме с применением электронно-технических средств, с обязательной верификацией членов Правления Товарищества. Электронно-техническое средство может быть утверждено решением Правления Товарищества и далее проходить в новом электронно-техническом средстве.

Решения Правления Товарищества обязательны для исполнения всеми членами Товарищества и его работниками, заключившими трудовые договоры с Товариществом.

9.3. К полномочиям Правления Товарищества относятся:

9.3.1. практическое выполнение решений Общего собрания членов Товарищества;

9.3.2. оперативное руководство текущей деятельностью Товарищества;

9.3.3. составление приходно-расходных смет и отчётов Товарищества, представление их на утверждение Общего собрания членов Товарищества с обязательным указанием размера предполагаемых доходов и расходов Товарищества, перечнем предполагаемых мероприятий и ответственных за их обеспечение должностных лиц Товарищества;

9.3.4. принятие решения о проведении Общего собрания членов Товарищества в форме очного, очно-заочного или заочного голосования;

9.3.5. принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества или необходимости внеочередного Общего собрания членов Товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования;

9.3.6. подготовка предложения кандидатуры председательствующего на Общем собрании членов Товарищества в очной или очно-заочной форме;

9.3.7. принятие решения об уполномоченном, которое будет проводить фиксацию результатов голосования Общего собрания членов Товарищества посредством скриншота экрана телефона или компьютера, в случае применения на Общем собрании членов Товарищества электронных или иных технических средств;

9.3.8. обеспечение создания и использования имущества общего пользования Товарищества, а также создание необходимых условий для совместного владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом;

9.3.9. ведение учёта и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и представление его на утверждение Общему собранию членов Товарищества;

9.3.10. организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, инженерных сетей, дорог и других объектов имущества общего пользования;

9.3.11. обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным Товариществом;

9.3.12. обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его архива;

9.3.13. организация сбора и контроль за своевременным внесением членских и целевых взносов, платежей за приобретение, создание, содержание имущества общего

пользования, а также за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом для индивидуальных правообладателей;

9.3.14. контроль соблюдения Товариществом законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных регламентирующих документов Товарищества (при наличии);

9.3.15. обращение в суд за взысканием задолженности по уплате взносов или платы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории Товарищества, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом;

9.3.16. ведение Реестра собственников земельных участков и Реестра членов Товарищества;

9.3.17. прием в члены Товарищества и рассмотрение поступивших заявлений **в срок 30 (тридцати) календарных дней**; 9.3.18. рассмотрение заявлений членов Товарищества и изготовление копий документов, предоставляемых правообладателям на основании их письменных заявлений при соблюдении условий **части (12.8.)** Устава.

9.4. Правление Товарищества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности Товарищества и обеспечения его нормальной работы, за исключением решений, которые касаются вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания его членов.

10. Полномочия и ответственность Председателя Товарищества

10.1. Правление Товарищества возглавляет председатель Товарищества, избранный Общим собранием членов Товарищества тайным или открытым голосованием из числа членов Товарищества на срок до 5 лет.

10.2. Полномочия председателя Товарищества определяются федеральным законодательством и настоящим Уставом Товарищества.

Председатель Товарищества в случае несогласия с решением Правления Товарищества вправе обжаловать данное решение Общему собранию членов Товарищества.

10.3. Председатель Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества (документом, подтверждающим полномочия Председателя Товарищества, является выписка из протокола Общего собрания членов Товарищества и запись в ЕГРЮЛ).

Председатель Товарищества имеет право:

10.3.1. председательствовать на заседаниях Правления Товарищества;

10.3.2. осуществлять право первой подписи финансовых документов, подписание которых в соответствии с Уставом Товарищества не требует одобрения Правления Товарищества или Общего собрания членов Товарищества;

10.3.3. подписывать другие документы от имени Товарищества и протоколы заседания Правления Товарищества;

10.3.4. заключать сделки, открывать и закрывать банковские счета, совершать иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений Общего собрания членов Товарищества и Правления Товарищества, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества и Правления Товарищества;

10.3.5. выдавать доверенности без права передоверия;

10.3.6. принимать на работу в Товарищество работников по трудовым договорам, осуществлять права и исполнять обязанности Товарищества как работодателя по этим договорам;

10.3.7. осуществлять представительство от имени Товарищества в органах государственной, судебной власти, органах местного самоуправления, а также в иных

организациях и учреждениях; 10.3.8. рассматривать заявления членов Товарищества; 10.4. Председатель Товарищества в соответствии с Уставом исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, исполнение которых является полномочием иных органов Товарищества.

10.5. Ответственность Председателя Товарищества и членов Правления:

10.5.1. Председатель Товарищества и его члены при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

10.5.2. Председатель Товарищества и члены Правления Товарищества несут ответственность перед Товариществом за убытки, причиненные их действиями (бездействиями).

При этом не несут ответственности члены Правления Товарищества, проголосовавшие против решения, которое повлекло за собой убытки, или не принимавшие участие в голосовании.

10.6. Председатель Товарищества и его члены при выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товарищества могут быть привлечены уполномоченными органами к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

10.7. Вновь избранный Председатель Товарищества обязан в течение 3 (трех) дней подать заявление в местный регистрирующий орган о своем избрании Общим собранием членов Товарищества и внести сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Порядок и сроки передачи учредительных и иных документов вновь избранному председателю Товарищества регулируются ч. (12.5.) настоящего Устава.

11. Состав органов контроля

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе за деятельностью председателя Товарищества и членов Правления Товарищества, осуществляет Ревизор, избранные тайным или открытым голосованием на Общем собрании из членов Товарищества на срок до 5 лет.

11.2. Ревизором не может быть выбран Председатель Товарищества и члены Правления Товарищества, а также их супруги и их родители (усыновители), родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их супруги).

Порядок работы Ревизора, его полномочия могут регулироваться Положением о Ревизоре, утверждённым Общим собранием членов Товарищества.

Ревизор подотчётен Общему собранию членов Товарищества. Перевыборы Ревизора могут быть проведены досрочно по требованию более чем одна пятая общего числа членов Товарищества.

11.3. Ревизор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренную федеральным законом и настоящим Уставом.

11.4. Обязанности Ревизора:

11.4.1. проверять выполнение членами Товарищества, Правлением Товарищества и Председателем Товарищества решений Общих собраний членов Товарищества, законность гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления Товарищества, исполнение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Товарищества, состав и состояние имущества общего пользования;

11.4.2. осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже одного раза в год, а также проводить внеплановую проверку по инициативе членов Ревизора, решению Общего собрания членов Товарищества или Правления Товарищества, а также по требованию одной пятой Общего числа членов Товарищества;

11.4.3. отчитываться и сообщать об итогах ревизионной проверки перед общим собранием членов товарищества с представлением рекомендаций и предложений по устранению выявленных нарушений;

11.4.4. контролировать своевременное рассмотрение Правлением Товарищества и Председателем Товарищества заявлений членов Товарищества.

11.5. При выявлении угрозы интересам Товарищества и его членам либо злоупотреблений членами Правления Товарищества и Председателем Товарищества Ревизор в пределах своих полномочий вправе созывать внеочередное Общее собрание членов Товарищества.

11.6. Ревизор вправе выносить на рассмотрение Общего собрания членов Товарищества вопрос проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества независимым аудитором за счёт членских взносов или целевых взносов/платежей.

11.7. Правление и Председатель Товарищества обязаны по запросу Ревизора предоставлять копии документов Товарищества, заверенные в порядке, установленном **главой 12** настоящего Устава. По взаимному согласию с Правлением Товарищества копии могут предоставляться в виде электронных, сканированных копий данных документов.

11.8. В случае отсутствия кандидатур на должность Ревизора, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Председателя Товарищества и Правления Товарищества может быть поручен аудиторской организации, при наличии такого решения Общего собрания членов Товарищества. В случае отсутствия такого решения, проверка финансово-хозяйственной деятельности откладывается до избрания Ревизора.

12. Ведение делопроизводства

12.1. Товарищество обязано хранить оригиналы следующих документов: Устав, документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок общего назначения, иное имущество общего пользования (при наличии), протоколы общих собраний, заседаний Правления Товарищества, заключения органов финансового контроля и отчёты Ревизионной комиссии (Ревизора), иные документы, предусмотренные законодательством, Уставом или внутренними регламентирующими документами Товарищества. Протоколы общих собраний, заседаний Правления Товарищества, Реестры членов/собственников Товарищества могут храниться в электронном виде при условии, использования электронных и технических средств при их проведении/создании.

Ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе является его Председатель, если иного решения не принято Общим собранием членов Товарищества или Правлением Товарищества.

12.2. Выписки из документов Товарищества и копии документов должны быть заверены печатью Товарищества и подписью Председателя Товарищества. Протокол Общего собрания членов Товарищества должен оформляться в соответствии с положениями части **(8.21.)** Устава.

12.3. Акты проверки и протоколы заседаний, составленные Ревизионной комиссией (Ревизором), подписывают все члены комиссии. Члены Ревизионной комиссии в обязательном порядке знакомят Правление Товарищества с содержанием указанных документов.

12.4. Протоколы Общих собраний членов Товарищества хранятся в делах не менее сорока девяти лет.

12.5. В случае переизбрания (отстранения от должности) Председателя Товарищества, членов Правления Товарищества, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) по решению Общего собрания членов Товарищества не позднее 3 (трёх) календарных дней переизбранные (отстраненные) лица обязаны передать по акту представителям вновь избранных органов Товарищества учредительные документы и печать Товарищества.

Документы, указанные в частях **(12.1), (12.3)** настоящей главы, заявления членов Товарищества, оригиналы договоров, заключенных со сторонними организациями, первичных бухгалтерских документов, налоговой отчетности, входящие и исходящие документы Товарищества передаются в срок **30 (тридцать) календарных дней** после переизбрания.

В случае затягивания процесса передачи дел в Товариществе более, чем на 7 (семь) календарных дней, ревизионная комиссия (вновь избранная на Общем собрании членов Товарищества) вправе обжаловать действия переизбранного Председателя Товарищества в суде. В период затянувшейся передачи дел и судебных разбирательств по этому поводу деятельностью Товарищества руководит вновь избранное на отчетно-перевыборном Общем собрании членов Товарищества Правление с избранным на этом общем собрании Председателем Товарищества.

12.6. Часы работы Председателя Товарищества, бухгалтера и других работников могут устанавливаться решением Правления Товарищества. Данная информация может размещаться на информационном щите или сайте Товарищества.

12.7. **Порядок предоставления членам информации о деятельности Товарищества** Заверенные копии Устава, бухгалтерской (финансовой) отчетности, приходно-расходных смет, отчетов об исполнении таких смет, заключений Ревизионной комиссии, документов, подтверждающих права Товарищества на имущество, отражаемое на его балансе, обезличенных протоколов Общих собраний членов Товарищества, заседаний Правления Товарищества и Ревизионной комиссии, финансово-экономического обоснования размера взносов, обезличенные выписки из Реестра членов Товарищества предоставляются для ознакомления членам Товарищества по их письменному заявлению в **течение 30 (тридцати) календарных дней** с момента подачи заявления. Плата вносится на расчетный счет Товарищества в соответствии с положениями части **(12.8.)** Устава.

12.8. Плата за предоставление копий документов

12.8.1. Заверенные копии документов предоставляются членам Товарищества и Индивидуальным правообладателям за плату, размер которой не может превышать стоимость их изготовления.

12.8.2. Плата вносится на расчетный счет Товарищества не позднее *3 (трёх) Дней* с даты получения документа на оплату на основании расчетного листа (квитанции или счёта), предоставленного Правлением Товарищества.

12.8.3. В случае несоблюдения сроков платы, указанной в п. 12.8.2 начисляется неустойка в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

12.8.4. Предоставление заверенных копий документов осуществляется после поступления денег на расчетный счет Товарищества п.12.8.2.

12.9. Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб.

12.9.1. Члены Товарищества и Индивидуальные правообладатели вправе обращаться в адрес органов управления Товарищества с заявлениями, жалобами и иными обращениями (далее – «*обращения*»).

12.9.2. Обращения, независимо от их адресата, направляются в адрес Председателя Товарищества нарочно (путем вручения под роспись на втором экземпляре обращающегося), либо по адресу Товарищества, содержащемуся в ЕГРЮЛ.

Председатель Товарищества обязан обеспечить их регистрацию и дальнейшую передачу на рассмотрение органа или должностного лица, которому они адресованы.

В случае если обращение адресовано Общему собранию членов Товарищества и по такому обращению требуется принятие решения, рассмотрение обращения производится на ближайшем заседании Общего собрания членов Товарищества, а Правление Товарищества принимает меры к включению соответствующего вопроса в повестку дня.

12.9.3. Обращения, не требующие принятия по ним решения, регистрируются Правлением Товарищества и принимаются к сведению органом или должностным лицом, которому они адресованы.

12.9.4. В случае отсутствия ответа на свое обращения в 30-дневный календарный срок, заинтересованное либо вправе обратиться с жалобой на бездействие органов управления Товарищества в Ревизионную комиссию (Ревизору), которые обязаны обозначить данную проблему в своем заключении перед Общим собранием членов Товарищества.

12.9.5. Обращения, содержащие указание на нарушение органом (за исключением Общего собрания членов Товарищества) или должностным лицом Товарищества норм действующего законодательства, положений настоящего Устава, передаются в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу Товарищества. Обращения, предусмотренные настоящим пунктом и содержание сведения о признаках совершения уголовно наказуемых деяний, передаются Правлением Товарищества в правоохранительные органы.

13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

13.1. Товарищество самостоятельно, либо с привлечением специализированных организаций, ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.2. В соответствии с п. 2 ч. ст. 11 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 члены Товарищества имеют право знакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Товарищества, к которой в соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» относится годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая состоит из бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств.

13.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Товарищества должна заполняться в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 9 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 октября 2023 года № 157н.

13.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной Товариществом после подписания её экземпляра Председателем Товарищества.

13.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется не позднее трех месяцев, после окончания отчетного года. Обязательный экземпляр отчетности представляется Товариществом в налоговый орган в виде электронного документа не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.

13.6. Срок хранения бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет 5 лет.

13.7. Размеры и структура доходов Товарищества, а также сведения о размерах и составе имущества Товарищества, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Товарищества не могут быть предметом коммерческой тайны.

14. Порядок ведения Реестра членов Товарищества. Персональные данные

14.1. Сбор, обработка персональных данных, необходимых для ведения Реестра членов Товарищества, осуществляются в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

14.2. На иные цели ведения Уставной деятельности Товарищества (кроме ведения Реестра членов Товарищества) правообладатели дают Товариществу Согласие на обработку персональных данных, Согласие на передачу/распространение персональных данных с указанием конкретных целей и срока. Согласие на обработку или распространение

персональных данных передаются правообладателем садового земельного участка на территории Товарищества добровольно, в письменном виде, одновременно при подаче заявления о вступлении в члены Товарищества или ином запросе, если ранее такое Согласие не предоставлялось.

14.3. Члены Правления Товарищества, Председатель Товарищества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) и иные работники Товарищества, которым необходим доступ к персональным данным для выполнения своих должностных обязанностей, до начала выполнения своих обязанностей обязаны подписать согласие о неразглашении персональных данных, к которым получают доступ. С последующим обязательством сохранять конфиденциальность полученной информации, т.е. не разглашать/не передавать/не распространять сведения, содержащие персональные данные правообладателей садовых земельных участков.

14.4. Товарищество обязано обеспечить защиту персональных данных правообладателей садовых земельных участков от доступа третьих лиц в момент их передачи и транспортировки с помощью соответствующих и адекватных средств защиты: упаковки, доставки курьером или электронных средств защиты информации: криптографии, архивов с использованием паролей, хранением персональных данных в закрывающихся сейфах.

14.5. Члены Правления Товарищества, Председатель Товарищества и иные сотрудники Товарищества, имеющие доступ к персональным данным, имеют право передавать персональные данные представителям государственных органов, которые уполномочены запрашивать такую информацию, в соответствии с применяемым законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса. Не является разглашением/распространением персональных данных случаи, когда информация разглашается/распространяется на основе предварительного письменного разрешения правообладателя садового земельного участка, которому принадлежат персональные данные.

14.6. Персональные данные Товариществу передаются правообладателями садовых земельных участков добровольно, в письменном виде уполномоченному на сбор персональных данных представителю Товарищества или непосредственно Председателю Товарищества.

14.7. В соответствии с положениями части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ Реестр членов Товарищества должен содержать данные о членах Товарищества:

- 1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
- 2) адрес места жительства заявителя;
- 3) почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства;
- 4) адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены электронные сообщения (при наличии);
- 5) номер телефона для связи с заявителем, по которому в том числе может быть направлено сообщение, включая короткое текстовое сообщение.
- 6) кадастровый номер (при его отсутствии — условный номер) земельного участка, правообладателем которого является член товарищества.

14.8. В отдельный раздел Реестра членов Товарищества могут быть внесены сведения о гражданах, ведущих садоводство без участия в Товариществе, который заполняется в соответствии с частью **(14.7.)** настоящего Устава.

14.9. В случае отказа в предоставлении сведений, лица, указанные части **(14.6.)** Устава несут неблагоприятные последствия отказа, в том числе связанные с невозможностью их извещения о фактах деятельности Товарищества.

14.10. В случае изменения законодательства Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» положения раздела 14 настоящего Устава применяются в части действующих нормативно-правовых норм.

15. Порядок реорганизации

15.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, изменение) осуществляется в соответствии с решением общего собрания членов Товарищества на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ и других федеральных законов.

15.2. При реорганизации Товарищества вносятся изменения в его Устав или принимается новый Устав.

15.3. При реорганизации Товарищества права и обязанности его членов переходят к правопреемнику в соответствии с передаточным Актом.

15.4. Передаточный Акт и разделительный баланс Товарищества утверждаются Общим собранием членов Товарищества и предоставляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в Устав Товарищества.

15.5. Члены реорганизованного Товарищества становятся членами вновь созданного Товарищества.

15.6. Товарищество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь создаваемого Товарищества, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения.

15.7. Государственная регистрация вновь созданных в результате реорганизации Товариществ и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных Товариществ осуществляется в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

16. Ликвидация и порядок проведения ликвидации

16.1. Ликвидация Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ и другими федеральными законами.

16.2. При ликвидации Товарищества имущество общего пользования Товарищества, за исключением недвижимого имущества общего пользования, находящегося в собственности Товарищества и оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, передается собственникам садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами Товарищества.

16.3. Порядок ликвидации Товарищества

16.3.1. Общее собрание Товарищества, либо орган, принявший решение о его ликвидации, назначает ликвидатора или ликвидационную комиссию и определяет сроки и порядок ликвидации Товарищества.

16.3.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия на управление делами ликвидируемого Товарищества.

16.3.3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Товарищество находится в процессе ликвидации.

16.3.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Товарищества, порядке и сроках предъявления требований кредиторов такого Товарищества. Срок предъявления требований кредиторов не может быть менее чем два месяца с момента публикации сообщения о ликвидации Товарищества.

16.3.5. По окончании срока предъявления требований кредиторов Товарищества ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о наличии земельных участков и другого имущества общего пользования ликвидируемого Товарищества, перечень предъявленных кредиторами требований и результаты их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием Товарищества.

16.3.6. После принятия решения о ликвидации Товарищества его члены обязаны погасить задолженность по взносам в размерах и в сроки, которые установлены общим собранием Товарищества.

16.3.7. Распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в совместной собственности членов ликвидируемого Товарищества, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

16.3.8. Выплаты средств кредиторам ликвидируемого товарищества производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

16.3.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждает общее собрание членов Товарищества.

16.4. Имущество ликвидируемого товарищества

16.4.1. На недвижимое имущество общего пользования, находящееся в границах территории садоводства, не может быть обращено взыскание. При ликвидации Товарищества такое имущество, находящееся в собственности Товарищества, безвозмездно передается в общую долевую собственность собственников садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами Товарищества.

16.5. Завершение ликвидации Товарищества

16.5.1. Ликвидация Товарищества считается завершенной, а такое Товарищество прекратило существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сообщает о ликвидации товарищества в орган печати.

16.5.2. Документы и бухгалтерская отчетность ликвидированного Товарищества передаются в государственный архив, который в случае необходимости обязан допускать для ознакомления с указанными материалами членов ликвидированного Товарищества и его кредиторов, а также выдавать по их просьбе необходимые копии, выписки, справки.

16.6. Запись о прекращении деятельности Товарищества вносится органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, при предоставлении следующих документов:

- заявления о внесении записи о ликвидации либо заявления о прекращении деятельности Товарищества, подает председатель ликвидационной комиссии (Ликвидатор);
- решения соответствующего органа о ликвидации товарищества либо о прекращении деятельности Товарищества;
- Устава Товарищества и свидетельства о его государственной регистрации;
- промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;
- документа об уничтожении печати Товарищества.

17. Заключительные положения

17.1. Все положения настоящего Устава разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. В случае внесения изменений в Федеральный закон № 217-ФЗ или принятия новых нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность садоводческих некоммерческих товариществ, положения настоящего Устава, противоречащие указанным изменениям или вновь принятым нормам, автоматически утрачивают силу с момента вступления в действие соответствующих изменений или новых актов. В таком случае члены СНТ и его органы управления обязаны руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации до момента приведения настоящего Устава в полное соответствие с ним.